

name: lc301-2026-aeiu-praca-onze-janela-desconto-licin
version: v1.1
status: "avaliada — NÃO PROCEDE (Kelsen, 23/09/2026) — aguarda decisão de Claudemberg; não instalar"
data: 2026-09-18
atualizado: 2026-09-23
tipo: Inteligência (Trilha A)
gestor_alvo: Kelsen (Legal)
agente_principal: Hely (Executor Legal)
agentes_cross: Lúcio/Oscar (impacto de janela de desconto em projetos na fila)

Skill: LC 301/2026 — AEIU Praça Onze Maravilha e Janela de Desconto LICIN até 01/12/2026

■ ■ RESSALVAS DE FONTE

- O PDF da lei (disponível em desenvolvimentourbano.prefeitura.rio) não foi lido integralmente — é binário e não extraível por WebFetch. Os dados aqui são baseados na **nota de imprensa da SMDU**, **portal Carioca Digital** e **texto parcial via legisweb.com.br (23/09/2026)** — Art. 20, §8º lido diretamente.
- LACUNA PARCIALMENTE RESPONDIDA (23/09/2026):** Leitura do Art. 20, §8º via legisweb confirma que há benefício **adicional de 20%** específico para subsetores da AEIU Praça Onze. Isso é **separado e acumulável** com a cadeia de 30% (LC 274→291→301). A questão sobre se a cadeia de 30% aplica-se a todo o RJ ou só à AEIU continua sem confirmação definitiva — Hely DEVE ler o artigo de vigência antes de garantir desconto a cliente de Barra/Recreio.
- Barra da Tijuca / Recreio** não são mencionados na lei — a AEIU está restrita ao Centro histórico e regiões adjacentes (Centro/Zona Sul/Zona Norte).
- Art. 64** menciona isenção transitória até 31/12/2027 em "áreas receptoras" específicas — a ser verificado por Hely (pode afetar OODC/TDC, não necessariamente o desconto de protocolo).

1. O QUE É A LC 301/2026

Lei Complementar nº 301, de 09 de julho de 2026 — Municipal, Prefeitura do Rio de Janeiro.
Sancionada em: 09/07/2026 | **Aprovada pela Câmara em:** 27/05/2026

2. EIXO 1 — AEIU PRAÇA ONZE MARAVILHA

O que cria

Nova **Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) Praça Onze Maravilha** — instrumento urbanístico da LC 270/2024 (LICIN 2.0) aplicado à transformação do Centro histórico do Rio.

Abrangência territorial

- Bairros: Santa Teresa, Catumbi, Rio Comprido, Praça Onze, Cidade Nova
- Integração ao Centro Histórico e Região Portuária

Parâmetros e objetivos

Item	Detalhe
Área	458 mil m ²
Meta habitacional	37.000 unidades residenciais
Investimento projetado	R\$ 1,7 bilhão / 20 anos
Intervenções âncora	Demolição do Elevado 31 de Março → "Avenida da Democracia"; Biblioteca dos Saberes
Instrumento de CA	Operação Interligada (mecanismo de TDC dentro da AEIU)

Expansão de benefícios (além da AEIU)

A lei expande incentivos urbanísticos para bairros fora do perímetro da AEIU: - **Zona Norte:** Rio Comprido, Tijuca - **Zona Sul:** Ipanema, Copacabana (com restrição — veto ao aumento de gabarito em vias de Copacabana, mantendo limite de 10 m), Botafogo, Flamengo, Glória, Catete

Veto de interesse arquitetônico

Trechos sobre "construção de prédios mais altos em vias de Copacabana" foram vetados pelo Prefeito — limite de 10 m mantido.

3. EIXO 2 — JANELA DE DESCONTO LICIN

O que estabelece

- **30% de desconto** para pagamento à vista em pedidos de **novos projetos de licenciamento**
- Prazo (cadeia geral): projetos protocolados até **1º de dezembro de 2026** (por nota SMDU/Carioca Digital)
- Projetos com processos abertos até **30 de junho de 2026** têm **direitos preservados** (retroativo ao momento do protocolo)

Benefício adicional — exclusivo AEIU Praça Onze (Art. 20, §8º — confirmado legisweb 23/09/2026)

- **+20% de desconto** acumulável com a cadeia de 30%, exclusivo para subsetores da AEIU Praça Onze
- Prazo do benefício adicional: **24 meses da publicação** (julho/2026 → ~agosto/2028) — prazo muito maior que a cadeia geral
- Fórmula: desconto do Anexo VII (cadeia 30%) **somado** a 20% = desconto total potencial de ~50% para projetos dentro da AEIU

Contexto histórico da janela

Instrumento	Desconto	Prazo original
LC 274/2024	50%	Até 01/12/2025
LC 291/2025	30%	Até 01/06/2026
LC 301/2026	30% (geral) + 20% AEIU	Até 01/12/2026 (geral) / ~ago/2028 (AEIU)

Leitura estratégica: a janela de 30% foi prorrogada pela 3ª vez. Para projetos DENTRO da AEIU, o benefício acumulado pode chegar a ~50% por 24 meses. Para Barra/Recreio, a aplicabilidade da cadeia de 30% precisa de confirmação formal por Hely — não comunicar a clientes sem essa verificação.

4. IMPACTO PRÁTICO PARA STTK

Para clientes com projetos na fila (Barra/Recreio e outros)

- Se o cliente ainda não protocolou e tem projeto pronto (ou próximo de pronto), protocolar antes de **01/12/2026** captura o desconto de 30%
- Este argumento tem valor na conversa com cliente que adia decisão de início de obra — é um prazo real, não marketing

Para projetos no perímetro da AEIU (Centro histórico)

- A lei cria incentivos específicos para retrofit e nova construção residencial — escritórios que atendam clientes em Tijuca, Zona Norte e Centro devem mapear se o projeto se enquadra nos setores da AEIU
- A Operação Interligada dentro da AEIU pode liberar CA adicional via TDC — verificar com Kelsen/Hely caso a caso

5. ARTIGOS A VERIFICAR (Hely)

Questão	Status	Onde verificar
A cadeia de 30% é geral (todo RJ) ou restrita à AEIU?	ABERTA — Art. 20, §8º confirmado só para +20% AEIU; cadeia base ainda pendente	Art. de vigência/disposições gerais da LC 301
A Operação Interligada da AEIU usa a mesma fórmula do TDC da LC 270/2024?	Aberta	Arts. sobre a AEIU Praça Onze
O Art. 64 (isenção transitória até 31/12/2027 em "áreas receptoras") afeta desconto de protocolo ou só TDC/OODC?	Nova — aberta (23/09/2026)	Art. 64 da LC 301/2026
A expansão de benefícios para Zona Norte/Sul inclui parâmetros de CA específicos?	Aberta	Anexo ou artigos sobre cada bairro

6. LACUNAS DECLARADAS

1. PDF da lei não lido integralmente (binário ilegível). Dados de nota SMDU, Carioca Digital e legisweb (Art. 20, §8º parcial).
2. **PARCIALMENTE RESPONDIDA (23/09/2026)**: Art. 20, §8º via legisweb confirma +20% adicional para AEIU por 24 meses. A cadeia base de 30% (escopo RJ-amplio vs. só AEIU) continua sem confirmação.
3. Parâmetros específicos da AEIU (CA, gabarito por setor/subsetor) não levantados.
4. Impacto em Barra da Tijuca / Recreio não confirmado — a lei não os menciona explicitamente.

Avaliação do Gestor (Kelsen, 23/09/2026)

Veredito: NÃO PROCEDE (v1.1, na forma atual). Não é ratificação nem rejeição definitiva — a decisão final é de Claudemberg.

Método: li eu mesmo o PDF primário que já está arquivado na base (Agentes/Hely/Fontes_Legislacao/LC301_2026_AEIUPracaOnze_AlteraLC270e281.pdf, DO Rio de 10/07/2026), pp. 10-14 e 36-40, via Read. Conferi também contra a auditoria completa da mesma lei, já registrada em indice_fontes.md (24/07/2026), e contra o POP-LEGAL-02, bloco R.7. A premissa da ressalva 1 ("PDF binário, não extraível") é falsa: o texto integral está na casa desde julho. O legisweb não era necessário.

Pergunta central (Barra/Recreio): RESOLVIDA contra o primário. - Os 30% não vêm da AEIU. Vêm do **Art. 58 da LC 301**, que dá nova redação ao **Art. 40 da LC 281/2025**: *"prazo de até 1º de dezembro de 2026 para requerimento de licenciamento de projetos a serem licenciados ou requerimentos de legalização, mediante aplicação de contrapartida por acréscimos não previstos na*

legislação ordinária com desconto de trinta por cento para pagamento à vista." O artigo não tem nenhum recorte geográfico, então **alcança AP4, incluindo Barra e Recreio**. - **O problema está na hipótese de incidência, não na geografia**. Não é um "desconto de 30% em novos projetos de licenciamento". É um desconto sobre a **contrapartida por acréscimos além da legislação ordinária**. Uma unifamiliar de Construção do Zero dentro dos parâmetros ordinários não paga contrapartida, e aí não existe desconto nenhum. A Seção 3 ("O que estabelece") e a Seção 4 ("protocolar antes de 01/12 captura o desconto") descrevem outra coisa e levariam a uma promessa errada ao cliente. Essa é a trava que o POP-LEGAL-02 (Seção 0.2) já registra desde 28/07.

Erros factuais encontrados no primário: 1. **Art. 20 §8º foi mal lido.** O +20% é "somado ao percentual de desconto estabelecido no Anexo VII desta Lei Complementar". O Anexo VII é o **Fator de Ajuste Locacional da contrapartida da Operação Interligada** (Art. 20 §3º, Art. 62 IX), e **não a cadeia de 30% do Art. 40 da LC 281**. Vale só para licença de obras nos Subsetores da AEIU em que incide Operação Interligada, por 24 meses. A afirmação "acumulável com a cadeia de 30% → ~50%" **não tem lastro**. 2. **O "Art. 64" não existe.** A lei termina no Art. 63 (vigência). A isenção até 31/12/2027 que foi descrita corresponde ao **Art. 20 §§4º-5º**: isenção da contrapartida de Operação Interligada para quem tinha Certidão emitida até 01/06/2026, em AP3, Tijuca e Praça da Bandeira. Pode corresponder também ao Art. 17 §8º III da LC 229 (testada dupla, AP2.2/AP3, exclui ZRU). Nenhum dos dois alcança AP4. 3. **A linha "LC 274/2024 – 50% – até 01/12/2025" está errada.** O dispositivo original é o **Art. 40 da LC 281/2025** (prazo original 01/12/2025 → LC 291 → 01/06/2026 → LC 301 → 01/12/2026). Os 50% até 01/12/2025 são do **Art. 19 da LC 281**, outro dispositivo, que já expirou. **Correção de mim mesmo:** a cadeia "LC274→LC291→LC301" que usei na avaliação de 18/09 também estava imprecisa. A origem é a LC 281, não a LC 274. 4. **"Direitos preservados para processos até 30/06/2026" não tem lastro no Art. 58.** Não achei esse texto no dispositivo.

Redundância (Princípio 15): o único conteúdo com efeito para o nosso escopo (Art. 58 → Art. 40 da LC 281) já está correto e verbatim em `_indice_fontes.md` e no POP-LEGAL-02 R.7. O resto (AEIU, Operação Interligada, AP2/AP3) está fora da AP4. A auditoria de 24/07 já o classificou como não ativo (Princípio 19).

Recomendação: não instalar. Se a Diária quiser manter a Skill, a v1.2 deve (a) reescrever o Eixo 2 com a hipótese de incidência correta, (b) corrigir o §8º, retirar o Art. 64 e corrigir a tabela histórica, e (c) remeter ao POP-LEGAL-02 em vez de duplicá-lo. A alternativa mais barata é arquivar a Skill e manter só o POP.

Lacuna explícita para o Hely (não bloqueia o veredito): confirmar no PDF consolidado da LC 281/2025 se o regime de "contrapartida por acréscimos não previstos na legislação ordinária" (Art. 40) alcança lote unifamiliar em AP4 (ZRU/ZRM de Barra/Recreio) e quais acréscimos admite. Só com isso o desconto vira argumento comercial para algum cliente real. Antes de qualquer citação a cliente, o status precisa ser reconferido no Busca Fácil (Princípios 8 e 18).

ADENDO 24/09/2026 — Conciliação "Art. 64" (Diária Skills, sem alterar o veredito do Kelsen)

A LegisWeb (id=498025) exhibe um **Art. 64**, mas no texto consolidado da **LC 229/2021 (Reviver Centro)** com a redação dada pela **LC 301/2026** — não no articulado próprio da LC 301, que termina no Art. 63. Kelsen (23/09) e a leitura desta rodada se conciliam: o dispositivo existe, só que na lei alterada.

Conteúdo lido (Art. 64 da LC 229, inc. III, "a", 1-2): titulares de Certidão de Operação Interligada do Reviver Centro com potencial não utilizado até 01/06/2026 → **isenção da contrapartida** na aplicação em áreas receptoras da **AP 3 + Tijuca + Praça da Bandeira** e **adicional de 100%** do saldo, ambos **até 31/12/2027**; depois, Anexo VII (Fator de Ajuste Locacional). Incisos I-II: regra de transição 30/06/2026 e 01/12/2026 para licenças nas AP 1/2/3.

Efeito para STTK: nenhum em Barra/Recreio (AP4 não é área receptora). Confirma o veredito de Kelsen — é Operação Interligada, não desconto de protocolo. Pendência "Art. 64" da rodada de 23/09 **encerrada**. Decisão sobre arquivar a Skill continua com Claudemberg.